

1501535-80.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Guacy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2172180/2022 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 25763310 -

CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2172180 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIÉU DE CASTRO PEREIRA

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501535-80.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501535-80.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2172180/2022 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 25763310 -

CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2172180 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIÉU DE CASTRO PEREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guacy Sibille Leite

Vistos.

ELIÉU DE CASTRO PEREIRA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sob as disposições da Lei nº 8.072/90, porque, de acordo com a acusação, no dia 26 de junho de 2022, por volta das 08h00min, na rua Antônio Galão, nº 985, esquina com a rua Genário Bartolomeu, Jardim Alexandre Balbo, nesta cidade e comarca, o acusado trazia consigo e tinha em

depósito, para o fim de posterior distribuição ao consumo de terceiros, 32,780 gramas da substância Metil Benzoil Ecgonina, popularmente conhecida como “crack” e “cocaína”, embalados em oito invólucros de “crack” e 206 eppendorfs com “cocaína”, além de 49,660 gramas da substância Cannabis Sativa, popularmente conhecida como “maconha”, acondicionadas em 38 invólucros, o que fazia sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares, conforme auto de exibição e apreensão (pp. 12/13), laudo de constatação químico toxicológico provisório e definitivo (pp. 17/20 e 56/58, respectivamente).

De acordo com o que foi apurado, policiais militares realizavam patrulhamento quando avistaram o denunciado manuseando uma sacola plástica, em circunstâncias indicativas de tráfico, logo, decidiram abordá-lo e verificaram a existência de 26 pinos com cocaína, oito porções de crack e 38 porções de maconha. Após prévia autorização do denunciado, os militares apreenderam mais 180 cápsulas com cocaína, além de R\$ 54,05 em notas e moedas diversas.

O denunciado assumiu que estava traficando drogas quando informalmente questionado e, ao ser interrogado em solo policial, confessou a prática criminosa e foi preso em flagrante delito (p. 1).

O réu foi notificado em 29 de julho de 2022 (p. 77) e ofertou defesa preliminar (p. 81).

A denúncia foi recebida em 10 de agosto de 2022 (p.82) e o réu foi citado em 19 de agosto de 2022 (p. 95).

Durante a instrução, foram inquiridas as testemunhas e o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público manifestou-se pela procedência, observando a reincidência específica para fins de pena. A Defesa, por sua vez, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal e a imposição de regime inicial mais brando.

É relatório.

Fundamento.

Procede a pretensão punitiva.

A materialidade do crime fica comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo pericial de constatação, exame químico toxicológico, o qual constatou que a substância apreendida é toxica, bem como pela prova oral coligida.

A autoria é inconteste.

A prova realizada durante a instrução deste feito não deixa nenhuma dúvida sobre a responsabilidade do réu acerca dos fatos a ele imputados na exordial acusatória.

Interrogado em juízo, o acusado confessou a prática delitiva, na forma narrada na exordial, por se encontrar com problemas financeiros. A respeito de sua confissão, vale destacar:

A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial. (Júlio Fabbrini Mirabete – Processo Penal – ed. Atlas, 8ª edição, pág. 288).

Aliás, também o dizia Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha que a confissão judicial, por presumir livre dos vícios da inteligência e vontade, tem um valor absoluto, servindo como base condenatória ainda que seja o único elemento incriminador. Só perderá sua força se desmentida pelas provas estantes, como pode ocorrer nos casos de autoacusação falsa. (Da Prova no Processo Penal, ed. Saraiva, 1.999, pág. 114).

A confissão não é elemento isolado nestes autos, uma vez que foi corroborada pelo conjunto probatório. Nesse sentido, em juízo, os policiais militares informaram que efetuavam patrulhamento de rotina, quando avistaram uma pessoa manuseando algo no interior de uma sacola plástica transparente, em atitude suspeita. Ao aproximarem-se dele, puderam notar que no interior da sacola havia drogas, motivo pelo qual o suspeito foi abordado. Constatou-se a existência de vinte e seis cápsulas plásticas

azuis, contendo cocaína, trinta e oito porções de erva seca envolta em plástico transparente com características de maconha, oito pedras de substância aparentando ser crack, além de dois celulares. Na sequência, dirigiram-se à residência do acusado, na Rua Genario Bartolomeu, 35, tendo a entrada sido franqueada pelo acusado. No interior do guarda-roupas, os policiais encontraram mais cento e quarenta e seis cápsulas plásticas, cor amarela, bem como mais trinta e quatro outras pequenas contendo pó branco com aparência de cocaína, além de cinquenta e quatro reais e cinco centavos em dinheiro e moedas. Indagado sobre os fatos, o réu confessou a prática do crime, sob a justificativa de estar desempregado. Nesse sentido, a confissão do acusado vai ao encontro das declarações dos depoimentos policiais, formando conjunto probatório harmonioso. Desse modo, é incontroversa a autoria por parte do acusado.

Em relação à validade do depoimento de policiais, é importante lembrar que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que “são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014). No mesmo sentido:

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA E USO NO LOCAL DE TRABALHO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg no AREsp 739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016).

Tangenciando a questão atinente à presunção de legitimidade - e apenas avaliando o tema sob a perspectiva do artigo 202 do CPP -, André Estefam aduz que o “depoimento de policial é absolutamente válido, devendo eventual parcialidade ser verificada em cada caso concreto” (ESTEFAM, André. Provas e procedimentos no processo penal. 2. ed. São Paulo: Damásio de Jesus, 2008, p. 55.)

Diante desse quadro, percebe-se que o conjunto probatório aponta, de forma suficiente, ter o réu praticado o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em suas elementares, na forma descrita na denúncia.

Ainda que o ato de venda, em si, não tenha sido praticado ou observado pelos policiais, a condenação por tráfico não pode ser afastada.

O artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que o ato de trazer consigo ou manter em depósito a droga já configura o tipo penal.

A propósito veja-se a seguinte decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cuja tese está consolidada na edição nº 131 do Caderno Jurisprudência em teses:

“O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento” (HC 382.306/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe de 10/2/2017). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RESp 1807400/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019)”

Por oportuno, “Convém ressaltar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria” (conforme Tornaghi, in “Curso de Processo Penal”, 5ª ed., II/49; TACRIM - SP 43/251; 50/218 - 219).

No tocante aos valores apreendidos, dada a conexão com o tráfico de drogas, seja como instrumento, seja como produto, devem ser perdidos em favor da União.

Portanto, o perdimento é corolário lógico, na forma determinada pelo artigo 63, § 1º, da Lei Federal 11.343/06, assim como em função do art. 92, II, letras “a” e

“b”, do Código Penal.

Comprovadas a autoria e a materialidade, passo à dosagem de pena.

Considero as circunstâncias do artigo 42, da Lei 11.343/06, e do artigo 59, do Código Penal, como desfavoráveis, mormente pela natureza e pela elevada quantidade da droga, sobretudo da cocaína. Dessa forma, fixo a pena-base em seis anos de reclusão e pagamento de seiscentos dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência conforme comprovam as certidões de folha de antecedentes. Entretanto, o réu confessou espontaneamente os fatos, fazendo jus a esta atenuante. Desse modo, por entender que a compensação entre ambas é perfeitamente possível, mantenho a pena como acima fixada.

A recidiva obsta o benefício previsto no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Ausentes causas modificativas, torno a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Fixo o regime fechado para o início de cumprimento de pena, em razão do quantum da pena aplicada e da reincidência do réu, conforme o vaticinado pelo artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Assim, ausentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, pois a pena cominada é superior a quatro anos e o agente é reincidente, de maneira que não é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pelas mesmas razões, descabida a aplicação do sursis (cf. art. 77, Código Penal).

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR ELIÉU DE CASTRO PEREIRA, qualificado nos autos, por incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA, no valor unitário mínimo.

Verifico que o réu respondeu preso ao presente processo desde 26/06/2022. Portanto, não estão presentes os requisitos objetivos do artigo 112 da Lei nº. 7.210/84.

Logo, deve iniciar o cumprimento da pena no regime fechado. Com atenção ao vaticinado pelo artigo 316, parágrafo único, do CPP, a prisão preventiva deve ser mantida, pois foi apurada a responsabilização criminal do acusado, encaixando-se nos parâmetros do artigo 313, I e II, do CPP. Do mesmo modo, está presente o periculum libertatis, especialmente em razão da garantia da ordem pública, haja vista que as circunstâncias do delito, aliadas à reincidência, evidenciam a reiteração delitiva e a periculosidade do agente, que, em liberdade, poderá voltar a delinquir. Assim, com fundamento no 312, caput, e nos termos dos artigos 313, I e II, ambos do Código de Processo Penal, mantenho a prisão cautelar.

Expeça-se ofício de recomendação.

Com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, parágrafo 9º, alínea “a”, da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil (gratuidade da justiça deferida no item “2” de p. 82).

Determino a incineração da droga apreendida, caso ainda não tenha sido efetuada na forma do artigo 50-A da Lei nº 11.343/2006.

Transitada em julgado, comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) e expeça-se guia de execução.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 05 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA